

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Lei nº 12.813/2013 - Conflito de Interesses

(Obs: Material elaborado a partir das transcrições das aulas de Ética no Serviço Público da professora Izabel Ataíde, disponíveis em nosso sistema de teoria em videoaula)

1. INTRODUÇÃO

A **Lei 12.813 de 2013** foi editada em 1º de julho de 2013 e trata especificamente do **conflito de interesses**. Apesar de não ser uma lei extensa, ela aborda pontos fundamentais que precisam ser bem compreendidos, pois costumam ser cobrados em provas.

O objetivo central da lei é regular de forma sistemática as situações que configuram conflito de interesses, **tanto durante o exercício do cargo ou emprego público quanto após o desligamento da função**.

Ela também estabelece as regras e obrigações para aqueles que ocupam cargos e empregos com acesso a informações privilegiadas, define as competências relacionadas à fiscalização, avaliação e prevenção desses conflitos e, por fim, prevê as sanções aplicáveis aos servidores e empregados públicos que venham a praticar atos configurados como conflito de interesses.

Essa sistematização é importante porque não basta apenas listar as situações que caracterizam o conflito, é necessário também determinar **quem tem a responsabilidade de fiscalizar, avaliar e prevenir tais ocorrências**, além de prever consequências para quem descumprir a lei.

Assim, o escopo da lei pode ser resumido em quatro grandes aspectos: **as situações que configuram conflito de interesses, as regras e obrigações impostas a determinados agentes públicos, as competências dos órgãos de fiscalização e as sanções aplicáveis**.

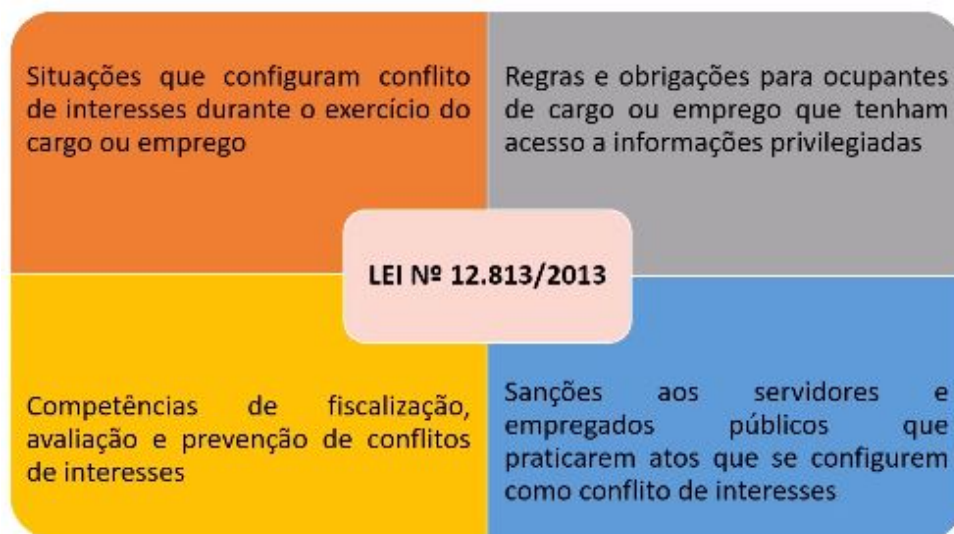
Para compreender melhor, é essencial analisar o conceito de conflito de interesses trazido no artigo 3º, inciso I. Segundo o dispositivo, **conflito de interesses é a situação gerada pelo confronto entre os interesses públicos e os interesses privados, de modo que esse embate pode comprometer o interesse coletivo ou influenciar de forma imprópria o desempenho da função pública**.

Em outras palavras, trata-se de uma condição em que a atuação do servidor ou do empregado público pode ser desviada do interesse público em razão de interesses pessoais ou particulares, colocando em risco a imparcialidade e a correta execução de suas atribuições.

CONFLITO DE INTERESSES

- Situação gerada pelo confronto entre interesses públicos e privados

Esse conceito é fundamental para a aplicação da lei, pois delimita exatamente quando se pode considerar que houve um conflito entre o dever funcional voltado ao interesse coletivo e os interesses privados do agente.



Confira os Arts. 1º e 2º da Lei nº 12.813/13:

Art. 1º As situações que configuram conflito de interesses envolvendo ocupantes de cargo ou emprego no âmbito do Poder Executivo federal, os requisitos e restrições a ocupantes de cargo ou emprego que tenham acesso a informações privilegiadas, os impedimentos posteriores ao exercício do cargo ou emprego e as competências para fiscalização, avaliação e prevenção de conflitos de interesses regulam-se pelo disposto nesta Lei.

Art. 2º Submetem-se ao regime desta Lei os ocupantes dos seguintes cargos e empregos:

- I - de ministro de Estado;
- II - de natureza especial ou equivalentes;
- III - de presidente, vice-presidente e diretor, ou equivalentes, de autarquias, fundações públicas, empresas públicas ou sociedades de economia mista; e
- IV - do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, níveis 6 e 5 ou equivalentes.

Parágrafo único. Além dos agentes públicos mencionados nos incisos I a IV, sujeitam-se ao disposto nesta Lei os ocupantes de cargos ou empregos cujo exercício proporcione acesso a informação privilegiada capaz de trazer vantagem econômica ou financeira para o agente público ou para terceiro, conforme definido em regulamento.

O artigo 4º da Lei 12.813 de 2013 estabelece que o ocupante de cargo ou emprego no Poder Executivo Federal deve agir sempre no sentido de **prevenir ou impedir a ocorrência de um possível conflito de interesses e de resguardar informações privilegiadas**.

Um ponto fundamental está no parágrafo segundo, que deixa claro que **a configuração do conflito de interesses independe da existência de lesão ao patrimônio público, bem como do recebimento de qualquer vantagem pelo agente público ou por terceiro**. Isso significa que não é necessário que haja prejuízo efetivo ou ganho material para que o conflito seja caracterizado.

Esse aspecto reforça o caráter preventivo da lei. Ela não é reativa, ou seja, não espera que o dano aconteça para então agir. Pelo contrário, a lei foi elaborada justamente para evitar que situações potencialmente lesivas ao interesse público se concretizem.

Assim, basta que haja a possibilidade de comprometimento do interesse público para que se configure o conflito de interesses, mesmo que não tenha havido recebimento de vantagem ou prejuízo ao erário.

Na administração pública, **o que deve sempre prevalecer é o interesse público**. O interesse privado jamais pode se sobrepor a ele. Dessa forma, qualquer indício de que a atuação do agente público esteja comprometida em razão de benefício particular, ainda que de forma indireta, já é suficiente para caracterizar o conflito.

O princípio orientador é que a administração pública deve sempre **atuar em prol da coletividade**, garantindo resultados positivos para a sociedade. Sempre que o interesse privado se coloca acima do interesse público, o alerta para a existência de conflito de interesses deve ser acionado.

Além desse conceito, a lei também traz a definição de informação privilegiada, constante no artigo 3º, inciso II. Considera-se informação privilegiada aquela relacionada a assuntos sigilosos ou relevante ao processo decisório no âmbito do Poder Executivo Federal, que tenha repercussão econômica ou financeira e que não seja de amplo conhecimento público.

Ou seja, trata-se de um tipo de informação que, pela sua natureza e pelo impacto que pode gerar, precisa ser resguardada, pois seu uso inadequado poderia favorecer interesses privados em detrimento do coletivo.

INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA

- É a que diz respeito a assuntos sigilosos ou aquela relevante ao processo de decisão no âmbito do Poder Executivo federal

Um exemplo que ajuda a compreender melhor o conceito de informação privilegiada ocorreu no governo Collor, em 1990. Logo após assumir a presidência, foi lançado um pacote de medidas econômicas, entre as quais estava o confisco da poupança. Isso significou que todos que possuíam algum valor guardado nas cadernetas de poupança tiveram seu dinheiro confiscado pelo governo.

A medida causou enorme repercussão social e econômica, trazendo sofrimento para muitas pessoas, inclusive casos extremos em que indivíduos chegaram a atentar contra a própria vida, pois se tratava das economias de toda uma vida que desapareceram de repente.

O curioso é que, enquanto a maior parte da população teve o dinheiro bloqueado, alguns grupos conseguiram retirar seus recursos poucos dias antes da medida ser anunciada. Essa coincidência sugere que essas pessoas tiveram acesso antecipado à informação sobre o confisco.

Esse tipo de conhecimento, que dizia respeito a uma decisão governamental sigilosa e com forte repercussão econômica e financeira, é exatamente o que a lei classifica como informação privilegiada.

Esse episódio mostra claramente como a utilização de informação privilegiada pode beneficiar apenas um grupo restrito em detrimento da coletividade. Se a notícia tivesse sido de amplo conhecimento, todos teriam sacado suas economias para evitar o prejuízo, mas, como isso não ocorreu, apenas alguns foram favorecidos.

Essa desigualdade de acesso caracteriza um conflito de interesses, pois coloca o interesse particular acima do interesse público.

Ainda hoje, existem processos de pessoas que tentam reaver valores e rendimentos perdidos naquele período, mas, para fins de estudo, o que importa é observar como uma informação sigilosa, relevante para a tomada de decisões no âmbito governamental e com repercussão econômica, quando vazada, distorce a equidade e fere o princípio do interesse coletivo.

Esse episódio ilustra bem como funciona o conceito de informação privilegiada previsto na Lei 12.813.

Confira os Arts. 3º e 4º da Lei nº 12.813/13:

Art. 3º Para os fins desta Lei, considera-se:

I - conflito de interesses: a situação gerada pelo confronto entre interesses públicos e privados, que possa comprometer o interesse coletivo ou influenciar, de maneira imprópria, o desempenho da função pública; e
II - informação privilegiada: a que diz respeito a assuntos sigilosos ou aquela relevante ao processo de decisão no âmbito do Poder Executivo federal que tenha repercussão econômica ou financeira e que não seja de amplo conhecimento público.

Art. 4º O ocupante de cargo ou emprego no Poder Executivo federal deve agir de modo a prevenir ou a impedir possível conflito de interesses e a resguardar informação privilegiada.

§ 1º No caso de dúvida sobre como prevenir ou impedir situações que configurem conflito de interesses, o agente público deverá consultar a Comissão de Ética Pública, criada no âmbito do Poder Executivo federal, ou a Controladoria-Geral da União, conforme o disposto no parágrafo único do art. 8º desta Lei.

§ 2º A ocorrência de conflito de interesses independe da existência de lesão ao patrimônio público, bem como do recebimento de qualquer vantagem ou ganho pelo agente público ou por terceiro.

Compreendidos os conceitos de conflito de interesses e de informação privilegiada, é possível avançar para entender a quem se aplica a Lei 12.813 de 2013. O artigo 2º, em seus incisos de I a IV, estabelece os cargos abrangidos.

A lei se aplica aos **ministros de Estado, aos ocupantes de cargos ou funções de natureza especial, aos presidentes, vice-presidentes, diretores ou equivalentes, bem como aos integrantes do grupo de direção e assessoramento superiores de nível 5 e 6, os chamados DAS 5 e 6.**

Esses agentes públicos, ao assumirem tais funções, passam a estar submetidos integralmente às disposições da lei, devendo observar as regras relativas à prevenção e à repressão de conflitos de interesses, além da proteção de informações privilegiadas.

Além dos cargos expressamente listados, a lei também alcança **ocupantes de cargos ou empregos que, mesmo não estando entre aqueles quatro grupos, tenham acesso a informações privilegiadas capazes de gerar vantagens econômicas ou financeiras para si ou para terceiros.**

Essa previsão é importante porque existem diversas posições na administração pública que, embora não estejam formalmente classificadas entre os cargos mencionados, permitem contato direto com dados sigilosos ou estratégicos que podem ser indevidamente utilizados em benefício privado.

Assim, a lei se aplica não apenas a um grupo restrito de altos cargos, mas também a todos os agentes públicos que, em razão da função que exercem, tenham acesso a informações privilegiadas cujo uso indevido possa comprometer o interesse público e favorecer interesses particulares.



2. SITUAÇÕES QUE CONFIGURAM CONFLITO DE INTERESSES NO EXERCÍCIO DO CARGO OU EMPREGO

A Lei 12.813, no artigo 5º, apresenta as situações que configuram **conflito de interesses durante o exercício do cargo ou emprego público**.

A primeira delas está relacionada ao **uso de informação privilegiada**. O agente público tem o dever de resguardar esse tipo de informação, não podendo divulgá-la ou utilizá-la em proveito próprio ou de terceiros.

Como já visto, informação privilegiada pode ser tanto a classificada como sigilosa quanto aquela relevante para processos decisórios governamentais, desde que tenha repercussão econômica ou financeira e não seja de amplo conhecimento público.

Um exemplo clássico é o do confisco da poupança: antes de ser anunciado, o conteúdo dessa decisão era uma informação restrita, com grande impacto financeiro, e que jamais poderia ser utilizada em benefício particular. Assim, quando um servidor deixa de preservar esse tipo de informação e a emprega para favorecer a si mesmo ou a outros, caracteriza-se o conflito de interesses.

O inciso II do mesmo artigo trata de outra hipótese: o **exercício de atividade que implique prestação de serviços ou manutenção de relação de negócio com pessoa física ou jurídica que possua interesse em decisão do agente público ou de colegiado do qual ele participe**. Nesse caso, o que se busca evitar é a sobreposição de interesses privados sobre os públicos.

O agente público deve pautar todos os seus atos pelo interesse coletivo, e não pode permitir que relações contratuais ou negociais interfiram em suas decisões.

A prestação de serviços ou a manutenção de negócios normalmente se dá por meio de contratos, acordos ou ajustes formais. Imagine, por exemplo, um servidor que ocupa um cargo de direção no Executivo Federal e, ao mesmo tempo, mantém contrato particular com uma empresa privada.

Se essa empresa participa de um processo de licitação no órgão em que o servidor atua, há um claro risco de conflito de interesses. Isso porque o agente pode utilizar sua influência dentro da administração para beneficiar a empresa com a qual possui vínculo contratual, comprometendo a lisura e a imparcialidade do processo.

Essa situação ilustra de forma evidente como o interesse privado pode se sobrepor ao interesse público quando o agente não se afasta de atividades que interfiram diretamente em suas funções.

É justamente esse tipo de risco que a lei busca prevenir ao vedar tais condutas, reforçando que a atuação do servidor deve sempre estar voltada à proteção do interesse coletivo e jamais à obtenção de vantagens pessoais ou ao favorecimento de terceiros.

O inciso III prevê como hipótese o **exercício direto ou indireto de atividade que, em razão da sua natureza, seja incompatível com as atribuições do cargo ou emprego**. Isso inclui atividades desenvolvidas em áreas ou matérias correlatas. A ideia é que, quando não é possível conciliar a função pública com uma atividade privada relacionada, o risco de sobreposição de interesses é inevitável, caracterizando conflito.

Um exemplo claro é o de um servidor que ocupa cargo de alto escalão em um órgão responsável por assuntos tributários e que, ao mesmo tempo, presta serviços de consultoria em matéria tributária na iniciativa privada. Nesse caso, ainda que de forma inconsciente, ele acaba aplicando conhecimentos e informações obtidos no exercício da função pública em sua atuação privada.

Como ocupa posição estratégica, possui acesso a informações privilegiadas sobre políticas tributárias em andamento, mudanças futuras e outras decisões relevantes. Assim, mesmo que sua intenção seja manter as áreas separadas, a natureza da atividade torna impossível essa desvinculação. Por isso, a lei veda esse tipo de situação para proteger o interesse público.

Já o inciso IV trata de outra hipótese de conflito: a **atuação, ainda que de forma informal, como procurador, consultor, assessor ou intermediário de interesses privados junto a órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios.**

O objetivo dessa regra é impedir que o agente público utilize sua posição, influência ou acesso a informações para beneficiar particulares dentro da estrutura estatal.

Quando um servidor age em defesa de interesses privados, coloca em segundo plano sua obrigação de zelar pelo interesse público, que deve nortear todas as suas ações. Ao atuar como intermediário, assessor ou procurador, ele passa a usar o cargo, o prestígio e os contatos que dele decorrem para favorecer terceiros, o que compromete a integridade da administração.

Por isso, a lei tipifica tal conduta como situação de conflito de interesses, reforçando que a atuação do agente público deve estar sempre voltada para o coletivo e nunca para a promoção de vantagens particulares.

O inciso V trata da **prática de ato em benefício de pessoa jurídica da qual participe o próprio agente público, seu cônjuge, companheiro ou parentes consanguíneos ou por afinidade, em linha reta ou colateral até o terceiro grau**, sempre que essa pessoa jurídica possa ser favorecida ou influenciada em seus atos de gestão pela atuação do agente.

O objetivo é claro: impedir que um servidor use a sua posição para beneficiar a si mesmo ou a sua família, assegurando que a função pública não seja distorcida em prol de interesses particulares.

O inciso VI aborda o **recebimento de presentes por parte de quem tenha interesse em decisão do agente público ou de colegiado do qual ele participe, quando isso ocorrer fora dos limites estabelecidos em regulamento.**

A administração pública permite certas situações específicas de recebimento de brindes, geralmente de baixo valor econômico, como lembranças sem expressão comercial ou trocas protocolares entre autoridades estrangeiras.

No entanto, qualquer presente oferecido por quem busca uma decisão administrativa em benefício próprio, fora desses limites, configura conflito de interesse. Imagine, por exemplo, um secretário de fazenda municipal que recebe um presente de uma empresa interessada em obter agilidade na liberação de documentação para a construção de um shopping.

Esse presente pode ser entendido como uma tentativa de troca de favores: a empresa oferece a vantagem e, em contrapartida, o agente público facilita a tramitação do processo. Essa conduta compromete a imparcialidade da administração e caracteriza conflito de interesses.

O inciso VII amplia ainda mais a proteção contra situações conflituosas ao **proibir que o agente público preste serviços, ainda que eventuais, a empresa cuja atividade seja controlada, fiscalizada ou regulada pelo ente ao qual ele esteja vinculado.** Aqui não importa a frequência da prestação de serviço: mesmo que seja algo esporádico ou pontual, já existe incompatibilidade.

Isso ocorre porque o vínculo profissional com uma empresa fiscalizada ou regulada pelo mesmo órgão em que o servidor atua gera risco evidente de comprometimento da sua imparcialidade e do interesse público.

Esses dispositivos deixam evidente a preocupação da lei em evitar qualquer espaço para que o agente público use sua posição para obter ou proporcionar vantagens privadas, assegurando que suas decisões e condutas estejam sempre orientadas pela defesa do interesse coletivo.

Confira o Art. 5º da Lei nº 12.813/13:

Art. 5º Configura conflito de interesses no exercício de cargo ou emprego no âmbito do Poder Executivo federal:

I - divulgar ou fazer uso de informação privilegiada, em proveito próprio ou de terceiro, obtida em razão das atividades exercidas;

II - exercer atividade que implique a prestação de serviços ou a manutenção de relação de negócio com pessoa física ou jurídica que tenha interesse em decisão do agente público ou de colegiado do qual este participe;

III - exercer, direta ou indiretamente, atividade que em razão da sua natureza seja incompatível com as atribuições do cargo ou emprego, considerando-se como tal, inclusive, a atividade desenvolvida em áreas ou matérias correlatas;

IV - atuar, ainda que informalmente, como procurador, consultor, assessor ou intermediário de interesses privados nos órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

V - praticar ato em benefício de interesse de pessoa jurídica de que participe o agente público, seu cônjuge, companheiro ou parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, e que possa ser por ele beneficiada ou influir em seus atos de gestão;

VI - receber presente de quem tenha interesse em decisão do agente público ou de colegiado do qual este participe fora dos limites e condições estabelecidos em regulamento; e (Regulamento)

VII - prestar serviços, ainda que eventuais, a empresa cuja atividade seja controlada, fiscalizada ou regulada pelo ente ao qual o agente público está vinculado.

Parágrafo único. As situações que configuram conflito de interesses estabelecidas neste artigo aplicam-se aos ocupantes dos cargos ou empregos mencionados no art. 2º ainda que em gozo de licença ou em período de afastamento.

3. SITUAÇÕES QUE CONFIGURAM CONFLITO DE INTERESSES APÓS O EXERCÍCIO DO CARGO OU EMPREGO

Além das situações que configuram conflito de interesses durante o exercício do cargo ou emprego, a Lei 12.813 também prevê hipóteses em que o **conflito pode ocorrer após o desligamento da função pública**. Essas hipóteses estão previstas no artigo 6º da lei.

A primeira delas é a **divulgação ou utilização de informação privilegiada obtida em razão do cargo ou emprego exercido**. Essa vedação vale a qualquer tempo, mesmo depois que o agente público já deixou a função. Não importa se a informação é antiga, se à época em que foi obtida não foi tornada pública, continua sendo considerada estratégica e deve ser resguardada.

Portanto, mesmo um ex-servidor que não ocupa mais o cargo incorre em conflito de interesses se fizer uso dessas informações para favorecer a si ou a terceiros.

A segunda hipótese refere-se ao período de seis meses contados a partir da dispensa, exoneração, destituição, demissão ou aposentadoria do agente público. Durante esse prazo, salvo autorização expressa da Comissão de Ética Pública (CEP) ou da Controladoria-Geral da União (CGU), **o ex-ocupante do cargo fica impedido de praticar determinadas condutas que caracterizam conflito de interesses**.

Entre elas, está a prestação direta ou indireta de qualquer tipo de serviço a pessoa física ou jurídica com a qual tenha estabelecido relacionamento relevante em razão das atribuições do cargo.

Também é **proibido nesse período assumir cargos de administrador ou conselheiro, ou ainda estabelecer vínculo profissional com pessoa física ou jurídica que atue em área relacionada à competência do cargo anteriormente ocupado**.

Do mesmo modo, **não é permitido celebrar contratos de consultoria, assessoramento ou atividades similares com órgãos ou entidades do Poder Executivo vinculados, ainda que indiretamente, ao órgão em que exercia a função.**

Outra **restrição** é a de **intervir direta ou indiretamente em favor de interesses privados junto a órgão ou entidade em que tenha trabalhado ou com o qual tenha estabelecido relacionamento relevante em razão do cargo.**

Essas restrições, conhecidas como quarentena, buscam impedir que o agente público utilize em benefício próprio ou de terceiros a influência, os contatos e as informações adquiridas enquanto esteve no serviço público.

Assim, mesmo após deixar o cargo, o ex-servidor deve observar esses limites para evitar situações de conflito de interesses, lembrando que a lei é clara em reforçar que a proteção ao interesse público não se encerra com o término do vínculo formal.

Confira o Art. 6º da Lei nº 12.813/13:

Art. 6º Configura conflito de interesses após o exercício de cargo ou emprego no âmbito do Poder Executivo federal:

I - a qualquer tempo, divulgar ou fazer uso de informação privilegiada obtida em razão das atividades exercidas; e

II - no período de 6 (seis) meses, contado da data da dispensa, exoneração, destituição, demissão ou aposentadoria, salvo quando expressamente autorizado, conforme o caso, pela Comissão de Ética Pública ou pela Controladoria-Geral da União:

a) prestar, direta ou indiretamente, qualquer tipo de serviço a pessoa física ou jurídica com quem tenha estabelecido relacionamento relevante em razão do exercício do cargo ou emprego;

b) aceitar cargo de administrador ou conselheiro ou estabelecer vínculo profissional com pessoa física ou jurídica que desempenhe atividade relacionada à área de competência do cargo ou emprego ocupado;

c) celebrar com órgãos ou entidades do Poder Executivo federal contratos de serviço, consultoria, assessoramento ou atividades similares, vinculados, ainda que indiretamente, ao órgão ou entidade em que tenha ocupado o cargo ou emprego; ou

d) intervir, direta ou indiretamente, em favor de interesse privado perante órgão ou entidade em que haja ocupado cargo ou emprego ou com o qual tenha estabelecido relacionamento relevante em razão do exercício do cargo ou emprego.

Art. 7º (VETADO).

4. FISCALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO CONFLITO DE INTERESSES

- Competências da Comissão de Ética Pública e Controladoria-Geral da União -

A Lei 12.813 atribui à Comissão de Ética Pública (CEP) e à Controladoria-Geral da União (CGU) competências específicas relacionadas à **prevenção, fiscalização e avaliação de conflitos de interesses**, sem prejuízo de suas atribuições institucionais já existentes. Essas competências estão diretamente ligadas ao caráter preventivo da lei, que busca evitar situações problemáticas antes que elas se concretizem.

Entre as funções da CEP e da CGU está a de **estabelecer normas, procedimentos e mecanismos que tenham como objetivo prevenir ou impedir eventual conflito de interesses**. A lógica é clara: como a lei é preventiva e não reativa, cabe a esses órgãos criar instrumentos que antecipem problemas, evitando que eles ocorram.

Outra atribuição é a de **avaliar e fiscalizar situações que configurem conflito de interesses e, quando necessário, determinar medidas para a sua prevenção ou eliminação**. Isso garante que, além da criação de normas, haja acompanhamento efetivo e correção de possíveis riscos identificados.

Esses órgãos também possuem competência para **orientar e esclarecer dúvidas ou controvérsias relacionadas à interpretação das normas que regulam o conflito de interesses**, incluindo as previstas na própria Lei 12.813. Assim, quando um agente público não tiver certeza se determinada conduta pode configurar conflito, deve recorrer à CEP ou à CGU para obter orientação oficial.

Complementando essa função, **ambos podem manifestar-se sobre a existência ou não de conflito de interesses nas consultas que lhes forem submetidas, oferecendo um posicionamento claro sobre cada caso.**

Por fim, uma competência fundamental é a de **autorizar ocupantes de cargos ou empregos no âmbito do Poder Executivo Federal a exercer atividades privadas quando for verificada a inexistência de conflito de interesses ou quando este for considerado irrelevante.**

Isso significa que, se um agente público, por exemplo, que ocupa cargo de direção em um ministério quiser desenvolver uma atividade particular totalmente desvinculada de sua área de atuação, como o comércio de artesanato, pode solicitar autorização à CEP ou à CGU.

Caso os órgãos avaliem que não há conflito ou que ele é irrelevante, a atividade privada poderá ser exercida. Por outro lado, se a análise indicar risco de comprometimento do interesse público, a autorização não será concedida.

Dessa forma, tanto a CEP quanto a CGU atuam como instâncias responsáveis não apenas por fiscalizar e avaliar, mas também por orientar, esclarecer e autorizar situações relacionadas a possíveis conflitos de interesses, reforçando o caráter preventivo da lei.

Entre as competências atribuídas à Comissão de Ética Pública (CEP) e à Controladoria-Geral da União (CGU), a Lei 12.813 prevê ainda disposições que complementam o caráter preventivo da norma.

O inciso VI confere a esses órgãos a possibilidade de **dispensar ex-ocupantes de cargos ou empregos no âmbito do Poder Executivo Federal do cumprimento do período de impedimento de seis meses** previsto no artigo 6º. Esse prazo, contado a partir da exoneração, dispensa, destituição, demissão ou aposentadoria, normalmente impede o agente de assumir determinadas atividades privadas.

No entanto, se for verificado pela CEP e pela CGU que **não há risco de conflito de interesses ou que o risco é irrelevante, a dispensa desse período pode ser concedida.**

O inciso VII atribui ainda à CEP e à CGU, em conjunto com o então Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a responsabilidade de **dispor sobre a comunicação, pelos ocupantes de cargo ou emprego no âmbito do Executivo Federal, de alterações patrimoniais relevantes, do exercício de atividade privada ou do recebimento de propostas de trabalho, contrato ou negócio no setor privado.**

Essa exigência reforça o monitoramento sobre situações que possam indicar potenciais conflitos, garantindo transparência e a possibilidade de intervenção preventiva.

Por fim, o inciso VIII estabelece que a CEP e a CGU devem **fiscalizar a divulgação da agenda de compromissos públicos**, conforme previsto no artigo 11 da lei. Estão sujeitos a essa obrigação ministros de Estado, ocupantes de cargos ou funções de natureza especial, presidentes, vice-presidentes, diretores ou equivalentes, além dos ocupantes de cargos DAS 5 e 6 ou equivalentes.

Esses agentes devem manter suas agendas de compromissos públicos atualizadas e disponibilizá-las diariamente pela internet, permitindo o acompanhamento transparente de suas atividades. A CEP e a CGU são responsáveis por fiscalizar essa divulgação, assegurando que a obrigação seja cumprida e reforçando o princípio da publicidade na administração pública.

Assim, observa-se que as competências da CEP e da CGU vão muito além da fiscalização pontual. Elas abrangem desde a autorização e dispensa de quarentena até o monitoramento patrimonial e a exigência de transparência na divulgação das agendas, consolidando o caráter preventivo da Lei 12.813.

Confira o Art. 8º da Lei nº 12.813/13:

Art. 8º Sem prejuízo de suas competências institucionais, compete à Comissão de Ética Pública, instituída no âmbito do Poder Executivo federal, e à Controladoria-Geral da União, conforme o caso:

I - estabelecer normas, procedimentos e mecanismos que objetivem prevenir ou impedir eventual conflito de interesses;

II - avaliar e fiscalizar a ocorrência de situações que configuram conflito de interesses e determinar medidas para a prevenção ou eliminação do conflito;

III - orientar e dirimir dúvidas e controvérsias acerca da interpretação das normas que regulam o conflito de interesses, inclusive as estabelecidas nesta Lei;

IV - manifestar-se sobre a existência ou não de conflito de interesses nas consultas a elas submetidas;

V - autorizar o ocupante de cargo ou emprego no âmbito do Poder Executivo federal a exercer atividade privada, quando verificada a inexistência de conflito de interesses ou sua irrelevância;

VI - dispensar a quem haja ocupado cargo ou emprego no âmbito do Poder Executivo federal de cumprir o período de impedimento a que se refere o inciso II do art. 6º, quando verificada a inexistência de conflito de interesses ou sua irrelevância;

VII - dispor, em conjunto com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, sobre a comunicação pelos ocupantes de cargo ou emprego no âmbito do Poder Executivo federal de alterações patrimoniais relevantes, exercício de atividade privada ou recebimento de propostas de trabalho, contrato ou negócio no setor privado; e

VIII - fiscalizar a divulgação da agenda de compromissos públicos, conforme prevista no art. 11.

Parágrafo único. A Comissão de Ética Pública atuará nos casos que envolvam os agentes públicos mencionados nos incisos I a IV do art. 2º e a Controladoria-Geral da União, nos casos que envolvam os demais agentes, observado o disposto em regulamento.

O artigo 9º da Lei 12.813 trata especificamente dos agentes públicos alcançados pela norma quando estão em gozo de licença ou em período de afastamento. A lei continua se aplicando integralmente a eles, pois, mesmo não estando em exercício ativo das funções, continuam ocupando o cargo ou emprego público.

Isso significa que um ministro, um ocupante de DAS-5 ou DAS-6, por exemplo, permanece sujeito às mesmas obrigações e restrições enquanto estiver afastado ou em licença, já que não houve exoneração, demissão, dispensa ou aposentadoria.

Nessas situações, esses agentes públicos devem cumprir duas exigências principais. A primeira é o **envio anual de uma declaração à Comissão de Ética Pública (CEP) ou à Controladoria-Geral da União (CGU)**, conforme o caso.

Essa declaração deve conter informações sobre a situação patrimonial, participações societárias, atividades econômicas ou profissionais, além da indicação da existência de cônjuge, companheiro ou parentes até o terceiro grau que exerçam atividades capazes de suscitar conflito de interesses.

Essa obrigação existe porque a situação patrimonial ou profissional pode se alterar ao longo do tempo, e tais mudanças podem gerar potenciais conflitos que precisam ser avaliados. Por isso, desde a posse no cargo e de forma anual, cabe ao agente atualizar esses dados para análise da CEP e da CGU, responsáveis por verificar a existência ou não de incompatibilidades.

A segunda exigência é **comunicar por escrito à Comissão de Ética Pública ou à unidade de recursos humanos do órgão ou entidade respectiva qualquer exercício de atividade privada ou recebimento de propostas de trabalho, contrato ou negócio no setor privado que o agente pretenda aceitar**.

Essa comunicação deve ser feita mesmo quando a atividade não esteja expressamente vedada pelas normas. A obrigação se estende inclusive ao período de seis meses após a saída do cargo, previsto no inciso II do artigo 6º, conhecido como quarentena.

Assim, ainda em licença ou afastamento, o agente precisa dar ciência formal de qualquer intenção de atuação privada que possa gerar conflito.

Dessa forma, mesmo afastados temporariamente de suas funções, os agentes públicos abrangidos pela Lei 12.813 continuam submetidos às suas regras, devendo prestar declarações periódicas e comunicar intenções de atividades privadas.

Isso reforça o caráter preventivo da lei, que busca evitar situações de conflito de interesses não apenas durante o exercício ativo, mas também em momentos de afastamento, quando ainda há vínculo com o cargo público.

Confira o Art. 9º da Lei nº 12.813/13:

Art. 9º Os agentes públicos mencionados no art. 2º desta Lei, inclusive aqueles que se encontram em gozo de licença ou em período de afastamento, deverão:

I - enviar à Comissão de Ética Pública ou à Controladoria-Geral da União, conforme o caso, anualmente, declaração com informações sobre situação patrimonial, participações societárias, atividades econômicas ou profissionais e indicação sobre a existência de cônjuge, companheiro ou parente, por consanguinidade ou afinidade, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, no exercício de atividades que possam suscitar conflito de interesses; e

II - comunicar por escrito à Comissão de Ética Pública ou à unidade de recursos humanos do órgão ou entidade respectivo, conforme o caso, o exercício de atividade privada ou o recebimento de propostas de trabalho que pretende aceitar, contrato ou negócio no setor privado, ainda que não vedadas pelas normas vigentes, estendendo-se esta obrigação ao período a que se refere o inciso II do art. 6º.

Parágrafo único. As unidades de recursos humanos, ao receber a comunicação de exercício de atividade privada ou de recebimento de propostas de trabalho, contrato ou negócio no setor privado, deverão informar ao servidor e à Controladoria-Geral da União as situações que suscitem potencial conflito de interesses entre a atividade pública e a atividade privada do agente.

Resumo

1. Lei 12.813/2013 – Conflito de Interesses

- Finalidade da Lei:
 - Regulamentar de forma sistemática o conflito de interesses no serviço público.
 - Prevenir situações que comprometam o interesse público em favor de interesses privados.
 - Aplicação tanto durante o exercício do cargo quanto após sua ocupação.

2. Conceitos Fundamentais

- Conflito de Interesses:
 - Situação em que interesses privados do agente público colidem com o interesse público, podendo comprometer o coletivo ou influenciar de forma imprópria a função pública.
- Informação Privilegiada:
 - Assuntos sigilosos ou relevantes para decisão governamental.
 - Deve ter repercussão econômica ou financeira.
 - Não pode ser de amplo conhecimento público.

3. Âmbito de Aplicação

- Ministros de Estado.
- Ocupantes de cargos ou funções de natureza especial.
- Presidentes, vice-presidentes, diretores ou equivalentes.
- Cargos de direção e assessoramento superiores (DAS 5 e 6 ou equivalentes).

- Outros cargos/empregos com acesso a informações privilegiadas.

4. Situações de Conflito de Interesses no Exercício do Cargo

- Uso ou divulgação de informação privilegiada em benefício próprio ou de terceiros.
- Manutenção de relação de negócio ou prestação de serviço com quem tenha interesse em decisão do agente.
- Exercício de atividade incompatível com as atribuições do cargo (ex.: consultoria em área correlata).
- Atuar, ainda que informalmente, como procurador, consultor, assessor ou intermediário de interesses privados perante a administração pública.
- Praticar ato em benefício de pessoa jurídica ligada a si, cônjuge, companheiro ou parentes até 3º grau.
- Receber presentes de interessados em decisões, fora dos limites regulamentares.
- Prestar serviços, ainda que eventuais, a empresa fiscalizada, controlada ou regulada pelo órgão a que esteja vinculado.

5. Situações de Conflito Após o Exercício do Cargo

- A qualquer tempo:
 - Usar ou divulgar informação privilegiada obtida no cargo.
- Durante 6 meses (quarentena), salvo autorização da CEP ou CGU:
 - Prestar serviços a pessoas ou entidades com as quais manteve relacionamento no cargo.
 - Assumir cargo de administrador, conselheiro ou vínculo profissional em área relacionada à de competência do cargo ocupado.
 - Celebrar contratos de consultoria, assessoramento ou atividades similares com órgão vinculado ao cargo exercido.
 - Intervir em favor de interesses privados perante órgão onde atuou.

6. Competências da CEP e da CGU

- Estabelecer normas, procedimentos e mecanismos de prevenção.
- Avaliar e fiscalizar situações de conflito de interesses.
- Orientar e esclarecer dúvidas sobre interpretação da lei.
- Manifestar-se em consultas sobre a existência de conflito.
- Autorizar ocupante de cargo a exercer atividade privada quando não houver conflito ou este for irrelevante.
- Dispensar ex-ocupantes de cumprir quarentena de 6 meses, se não houver risco.
- Regulamentar a comunicação de alterações patrimoniais relevantes, propostas de trabalho e atividades privadas.
- Fiscalizar a divulgação das agendas de compromissos públicos.

7. Agentes em Licença ou Afastamento

- A lei continua a se aplicar integralmente.
- Devem enviar anualmente à CEP ou CGU:
 - Declaração de situação patrimonial.
 - Participações societárias.
 - Atividades econômicas/profissionais.
 - Informações sobre parentes até 3º grau em atividades que possam gerar conflito.
- Devem comunicar por escrito ao RH ou à CEP:

- Exercício de atividade privada.
 - Recebimento de propostas de trabalho ou negócios no setor privado, mesmo que não proibidos.
 - A obrigação se estende também ao período de 6 meses após a saída do cargo (quarentena).
-

Texto: Professor(a) Danielle Cintra Cardoso de Moraes

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
